

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

Pekerjaan :

**PENGADAAN JASA-JASA PEKERJAAN SEMI IPM
BESERTA KELENGKAPANNYA UNTUK
PROYEK SUNGAI PENUH – JAMBI DENGAN
BASIS CALL OF ORDER**

COLLECTIVE NUMBER: S15PLI028A

**PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
(PT PGE)**

DAFTAR ISI

1. SYARAT UMUM

- 1.1. Pendahuluan
- 1.2. Ketentuan Pengadaan
- 1.3. Pejabat yang Berwenang
- 1.4. Direksi, Pengawas Pekerjaan dan Pengawas Operasional
- 1.5. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
- 1.6. Syarat-syarat Surat Penawaran
- 1.7. Penyampaian Dokumen Penawaran
- 1.8. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi
- 1.9. Kriteria Penawaran Dianggap Sah dan Tidak Sah/Gugur
- 1.10. Kriteria Pengadaan Dinyatakan Gagal
- 1.11. Proses Ulang Pengadaan Barang/Jasa
- 1.12. Pengadaan Barang/Jasa Dinyatakan Batal
- 1.13. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak
- 1.14. Sanksi
 - 1.14.1. Sanksi Administrasi
 - 1.14.2. Sanksi Finansial
 - 1.14.3. Pemberian Sanksi/Skorsing

2. SYARAT ADMINISTRASI

- 2.1 Jangka Waktu Perjanjian
- 2.2 Cara Pembayaran
- 2.3 Denda
- 2.4 Jaminan

3. SYARAT TEKNIS

4. SANGGAHAN

5. NEGOSIASI

6. PROSES PENGADAAN

- 6.1. Pemahaman Atas Isi Dokumen Pengadaan
- 6.2. Perjanjian
- 6.3. Penyelesaian Perselisihan
- 6.4. Ketentuan Mengenai Pengadaan
 - 6.4.1. Petunjuk Umum
 - 6.4.2. Penjelasan Administrasi dan Teknis (Aanwijzing)
 - 6.4.3. Pembukaan Dokumen Penawaran
 - 6.4.4. Negosiasi Penawaran Harga
 - 6.4.5. Penetapan Calon Pemenang Pengadaan
 - 6.4.6. Keputusan Penetapan Pemenang Pengadaan
 - 6.4.7. Pengumuman Pemenang Pengadaan
 - 6.4.8. Penunjukan Pemenang Pengadaan
- 6.5. Ketentuan Bagi Pemenang Pengadaan

7. DAFTAR LAMPIRAN

- 7.1. Format Surat Penawaran Sampul-I
- 7.2. Format Surat Penawaran Sampul-II
- 7.3. Pakta Integritas
- 7.4. Format Surat Pernyataan
- 7.5. Format Surat Pernyataan Kesiapan Masuk dalam Daftar Hitam

1. SYARAT UMUM

1.1. Pendahuluan

Sehubungan dengan pengadaan sebelumnya telah dinyatakan gagal, dalam rangka pemenuhan kegiatan pemboran tahun 2016-2017 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY (PT PGE) Proyek Sungai Penuh bermaksud mendapatkan mitra kerja dalam melaksanakan pekerjaan:

**PENGADAAN JASA-JASA PEKERJAAN SEMI IPM BESERTA
KELENGKAPANNYA UNTUK PROYEK SUNGAI PENUH-JAMBI
DENGAN BASIS CALL OF ORDER**

Untuk maksud tersebut PT PGE membuat dokumen ini guna mendapatkan perusahaan penyedia barang/jasa yang memiliki pengalaman, kemampuan teknis yang mengacu kepada aspek HSE dan finansial yang baik (selanjutnya disebut PESERTA).

PESERTA diharuskan melengkapi semua persyaratan yang akan dirinci pada butir-butir selanjutnya dalam dokumen ini dan diwajibkan untuk membaca serta mempelajari dengan seksama. Apabila ditemukan kekurangan dan kelengkapan dokumen yang diberikan PANITIA PT PGE (yang selanjutnya disebut PANITIA) maka PESERTA wajib memberitahukan kepada PANITIA.

1.2. Ketentuan Pengadaan

- 1.2.1. Proses Pengadaan ini berpedoman kepada SK DIREKSI PT. PGE No. Kpts-1221/PGE000/2014-S0 tanggal 1 Desember 2014 tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.2.2. PESERTA harus tunduk terhadap persyaratan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang /Jasa yang berlaku di PT. PGE.
- 1.2.3. PESERTA berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ini beserta penjelasan-penjelasan yang mengikat lainnya.
- 1.2.4. Draft Surat Perjanjian dan Lampiran A yang merupakan bagian dari dokumen pengadaan ini adalah Surat Perjanjian yang baku, sehingga PT PGE tidak menerima "*Legal Exception*".

1.3. Pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan Pemenang Pengadaan adalah Direktur Utama.

1.4. Direksi, Pengawas Pekerjaan dan Pengawas Operasional

Direksi Pekerjaan	: VP Drilling
Pengawas Pekerjaan	: Manager Drilling Operation
	Pengawas Pemboran di Lokasi

1.5. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

Persyaratan perusahaan PESERTA Pengadaan dalam pekerjaan ini, antara lain :

- 1.5.1. Penyedia Barang/Jasa yang dapat diikutsertakan adalah badan usaha dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Perusahaan *Joint Venture*, *Consortium*, BUMN, Anak Perusahaan, Pabrik, Bengkel, Agen Tunggal/Agen/Distributor, Ahli Khusus, UKM, Koperasi, Usaha Perorangan, Lembaga Ilmiah/Pendidikan/Penelitian Negeri/Swasta dan Lembaga/Badan Pemerintah sejenisnya, Lembaga Nirlaba/Non Profit, serta Lembaga lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- 1.5.2. Sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di lingkungan PERTAMINA atau telah lulus sertifikasi dan apabila Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri mengajukan penawaran melalui Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, maka Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri harus telah lulus sertifikasi, disertai Surat Kuasa dari Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri tersebut khusus untuk mengikuti Pengadaan;
- 1.5.3. Menandatangani Pakta Integritas (*Letter of Undertaking*) untuk setiap pengadaan barang/jasa;
- 1.5.4. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian;
- 1.5.5. Memiliki persyaratan profesional, kemampuan teknis dan manajerial berdasarkan pengalaman tertentu, Sumber Daya Manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang memadai;
- 1.5.6. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak (Surat Perjanjian/Surat Pesanan/Purchase Order);
- 1.5.7. Persyaratan Konsorsium :
 - 1.5.7.1. Bagi Konsorsium Penyedia Barang/Jasa yang melakukan Konsorsium harus mendaftar sebagai Konsorsium. Dalam hal menggunakan sistim Prakualifikasi, Konsorsium harus terbentuk pasti sebelum penilaian Prakualifikasi.
 - 1.5.7.2. Dalam hal peserta berbentuk Konsorsium, salah satu anggota Konsorsium harus memiliki sub bidang usaha yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pengumuman. Dengan melampirkan data-data pendukung, antara lain: bukti pengalaman usaha, bukti afiliasi dagang/usaha, bukti kepemilikan peralatan dan fasilitas penunjang usaha terkait. Data-data dimaksud diteliti dan dinilai kebenarannya oleh Panitia Pengadaan/Tim Internal pada tahap penilaian prakualifikasi.
 - 1.5.7.3. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa mendaftar sebagai Konsorsium, maka penilaian kualifikasi dilakukan terhadap keseluruhan kemampuan anggota Konsorsium. Perjanjian Konsorsium harus mencantumkan kondisi tanggung risiko bersama (*jointly liabilities*) di antara anggota Konsorsium.

- 1.5.7.4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan kemitraan dalam bentuk Konsorsium atau keagenan, Penyedia Barang/ Jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat antara lain persentase kepemilikan, hak dan tanggung jawab para pihak, serta perusahaan yang mewakili kemitraan Konsorsium (*lead firm*) tersebut;
- 1.5.7.5. Dalam hal peserta berbentuk Konsorsium, memiliki daftar pengalaman sejenis 4 (empat) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis Barang/Jasa yang akan diadakan dengan dilengkapi informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu, dan nilai pekerjaan; baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota Konsorsium ataupun sebagai sub kontraktor.
- 1.5.7.6. Dalam hal peserta berbentuk Konsorsium, salah satu anggota Konsorsium harus memiliki surat izin usaha yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen penilaian kualifikasi.
- 1.5.8. Bagi agen/distributor harus dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrikan/ prinsipal atau penunjukan dari pabrikan/prinsipal yang bersangkutan, dan/atau Surat Terdaftar sebagai Agen/Distributor pada Kementerian Perdagangan. Bagi Penyedia Barang/Jasa terekomendasi (*recommended service company*) harus mempunyai kompetensi yang terbukti/diketahui baik;
- 1.5.9. Menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan:
 - 1) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana);
 - 2) Tidak dalam sengketa dengan Perusahaan;
 - 3) Direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan atau profesional perorangan untuk bidang pengadaan barang/jasa;
 - 4) Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses pengadaan barang/jasa yang sedang diikuti adalah benar, dan apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam poin 1.14;
 - 5) Tidak termasuk dalam kelompok yang sedang menjalani sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam poin 1.14;
 - 6) Tidak termasuk dalam kelompok perusahaan yang kepemilikan modalnya mayoritas dimiliki oleh orang/pemilik yang sama untuk mengikuti suatu proses pengadaan yang sama;

- 7) Tidak mempunyai afiliasi yaitu hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama.

1.5.10. Penyedia barang/jasa yang mengikuti proses pengadaan barang/jasa tidak diperkenankan menggunakan/berpartner (mensub-kontrakkan) dengan Penyedia barang/jasa lain yang masuk dalam daftar kelompok merah dan hitam sesuai ketentuan yang diatur dalam Point 1.14 ;

1.5.11. Dilarang ikut serta sebagai Penyedia Barang/Jasa :

- 1) Pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pegawai bank milik Pemerintah/Daerah;
- 2) Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku (*conflict of interest*);
- 3) Mereka yang termasuk dalam kelompok yang dikenakan sanksi merah atau hitam (*black list*);
- 4) Penyedia jasa konstruksi yang tidak lulus dari hasil prakualifikasi CSMS.

1.6. Syarat-syarat Surat Penawaran

1.6.1. Surat penawaran :

- 1.6.1.1. Harus dibuat di atas kertas beridentitas perusahaan, bermeterai cukup (kecuali penyedia barang/jasa asing), bertanggal dan ditandatangani oleh pimpinan/Direktur Utama/Direktur/penerima kuasa dari pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian dan perubahannya atau Struktur Organisasi Lembaga (khusus untuk lembaga pemerintah), atau kepala cabang penyedia barang/jasa yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (*association agreement*) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari penyedia barang/jasa utama/lead firm), atau Pejabat yang menurut perjanjian Konsorsium/kerjasama berhak mewakili Konsorsium/ kerjasama tersebut dan disampaikan dalam sampul tertutup; dan/atau;
- 1.6.1.2. Masa berlaku surat penawaran minimal **90 (sembilan puluh)** hari kalender, terhitung mulai tanggal pembukaan Dokumen Penawaran;
- 1.6.1.3. Harus disampaikan paling lambat pada waktu (hari, tanggal dan jam) dan tempat yang telah ditentukan oleh PANITIA;
- 1.6.1.4. Harus disampaikan kepada Panitia Pengadaan/ Fungsi Pengadaan, tidak boleh disampaikan melalui Anggota Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan atau melalui Pejabat Berwenang; dan/atau;
- 1.6.1.5. Harus melampirkan data pendukung apabila terdapat perbedaan/perubahan dengan yang tercantum dalam proses sertifikasi;

1.6.1.6. Harus mencantumkan daftar kuantitas/volume/spesifikasi teknis/lingkup pekerjaan, HSE Plan (khusus untuk pengadaan jasa) harga dan waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan;

1.6.1.7. Mencantumkan Jangka waktu Kontrak.

1.6.2. Harga Penawaran

1.6.2.1. Harga penawaran dalam mata uang **Dolar Amerika Serikat (USD)** belum termasuk PPN.

1.6.2.2. Bahasa yang digunakan dalam penawaran adalah Bahasa Indonesia kecuali untuk istilah-istilah yang belum ada padanannya dalam Bahasa Indonesia.

1.6.2.3. Harga penawaran yang diajukan harus benar-benar telah mencakup seluruh biaya yang akan timbul sesuai Lingkup Pekerjaan atau spesifikasi yang tercantum dalam dokumen Pengadaan.

1.6.2.4. Dalam Surat Penawaran, spesifikasi teknis, jumlah dan harga satuan harus dicantumkan dengan jelas. Total harga penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.

1.6.2.5. Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka atau huruf yang sesuai dalam perincian penawaran.

1.6.2.6. Apabila tidak ada perincian penawaran, maka yang dipakai adalah harga dalam tulisan huruf yang tercantum dalam surat penawaran.

1.6.2.7. Apabila angka dan huruf sama namun perincian berbeda, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka dan huruf.

1.6.2.8. Apabila harga penawaran dalam angka, huruf dan perincian ketiganya berbeda, maka penawaran dinyatakan **gugur**.

1.6.3. Tidak memuat persyaratan tambahan yang tidak termasuk dalam persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan lampiran-lampirannya.

1.7. Penyampaian Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy dengan menggunakan standar kertas A4, tata cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan **Metode Dua Sampul**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.7.1. Sampul I (pertama)

Sampul I (pertama) berisi kelengkapan Data Administrasi, Teknis dan/atau HSE Plan yang disyaratkan. Tidak dibenarkan memasukkan harga penawaran dan atau perinciannya. Pada sampul ditulis **Data Administrasi dan Teknis**. *Apabila harga penawaran atau perinciannya dimasukkan dalam Sampul I, maka penawaran tersebut dinyatakan gugur.*

Isi dan susunan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut :

1. Surat Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan/atau HSE Plan;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan;
4. Surat Pernyataan Kesiediaan Masuk dalam Daftar Hitam;
5. Dokumen sesuai KAK Lampiran H dan H.1.

Catatan : - Lampiran disusun berdasarkan urutan tersebut diatas

1.7.2. Sampul II (kedua)

Sampul II (kedua) berisi harga penawaran dan perinciannya. Pada sampul ditulis **Harga Penawaran**.

Isi dan susunan Dokumen Penawaran Sampul II, sebagai berikut:

1. Surat Penawaran Harga;
2. Rincian Harga Penawaran ;
3. Menyertakan soft copy Harga Penawaran.

Catatan : - Lampiran disusun berdasarkan urutan tersebut diatas

Pemberkasan Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran asli serta copynya masing-masing disusun sesuai urutan dokumen, diberi pembatas, dibuatkan daftar isi, dibundel/dijilid dengan rapi. Penawaran sampul I dan penawaran sampul II dimasukan ke dalam satu sampul/amplop warna coklat tertutup (disebut sampul penutup).

Pada Sampul Penutup (warna coklat polos) dituliskan :

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
Menara Cakrawala Lt. 8
Jl. MH Thamrin No. 9 Jakarta
Collective Number : S15PLI028A
Dokumen Pengadaan

Pada Sampul I (Pertama) dituliskan :

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
Menara Cakrawala Lt. 8
Jl. MH Thamrin No. 9 Jakarta
Dokumen Pengadaan
Collective Number : S15PLI028A
Data Administrasi Dan Teknis

Pada Sampul II (Kedua) dituliskan :

Kepada Yth :

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
Menara Cakrawala Lt. 8
Jl. MH Thamrin No. 9 Jakarta
Dokumen Pengadaan
Collective Number : S15PLI028A
Harga Penawaran

Pemasukan Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran harus sudah diterima PANITIA selambat-lambatnya pada :

Hari/tanggal : **Selasa/23 Februari 2016**
Jam : **10.00 WIB**
Tempat : **Sekretariat Panitia Internal Pengadaan
PT Pertamina Geothermal Energy
Menara Cakrawala Lt. 8
Jl. M.H. Thamrin no. 9
Jakarta Pusat – 10340**

PESERTA Pengadaan menyampaikan/menyerahkan Dokumen Penawarannya pada waktu, tanggal dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen Penawaran yang disampaikan terlambat atau melewati batas waktu yang telah ditentukan **TIDAK DITERIMA** oleh PANITIA dan yang bersangkutan dianggap tidak menawar (No. Respond).

1.8. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi

- 1.8.1. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh PANITIA terhadap semua penawaran yang dinyatakan sah/tidak gugur pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta penjelasannya.
- 1.8.2. Untuk kriteria dan tata cara evaluasi diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), apabila tidak diatur maka evaluasi Teknis menggunakan sistem Gugur dan evaluasi harga dilihat secara lumpsum.
- 1.8.3. Penawaran yang memenuhi syarat dalam evaluasi adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1.) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan memengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;
 - 2.) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pengadaan;
 - 3.) Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pengadaan yang akan

menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara PESERTA lelang yang memenuhi syarat;

- 1.8.4. Evaluasi dilakukan terhadap unsur administrasi, unsur teknis, Unsur HSE Plan (khusus untuk pengadaan jasa) dan unsur harga.

1.) Evaluasi unsur administrasi:

Ditujukan untuk meyakinkan bahwa persyaratan PESERTA lelang dan persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan atau penjelasan umum sudah dipenuhi;

a. Surat Penawaran

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

- b. Dilakukan juga penelitian mengenai kemungkinan adanya hubungan istimewa antar Penyedia Barang/Jasa, yang menyebabkan Pengadaan tidak kompetitif.

- c. Penilaian terhadap kelengkapan administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak/belum dilakukan penilaian pada saat sertifikasi/prakualifikasi;

- d. PANITIA memeriksa, menunjukkan dan membacakan kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri dari :

- o Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran;
- o Surat pernyataan kesediaan dimasukkan kedalam daftar hitam (black list) bilamana mengundurkan diri sebelum berakhirnya batas waktu penawaran, yang ditandatangani di atas meterai;

- e. Penawaran dinyatakan **Tidak Lulus** bila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen pengadaan tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat;

- f. PANITIA membuat berita acara penawaran administrasi yang ditandatangani oleh PANITIA dan 1 (satu) wakil PESERTA yang hadir (bila ada);

- g. Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Penyedia Barang/Jasa yang penawarannya dinyatakan gugur administrasi dapat mengambil kembali dokumen penawaran teknis dan penawaran harga.

2.) Evaluasi unsur teknis

PANITIA melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi.

- a. Untuk pengadaan jasa, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :

- 1.) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen

- pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
- 2.) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - 3.) Volume pekerjaan dan spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - 4.) Personil inti yang akan ditetapkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
 - 5.) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen pengadaan.
- b. Untuk pengadaan barang, penawaran akan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
- 1.) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - 2.) Jadwal waktu penyerahan barang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - 3.) Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 - 4.) Jumlah barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - 5.) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- c. Khusus untuk Jasa Konsultansi:
- Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap dokumen penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai.
- Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : Pengalaman Konsultan, Pendekatan dan Metodologi, serta Kualifikasi Tenaga Ahli.
- d. Apabila dalam evaluasi teknis di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, PANITIA melakukan klarifikasi dengan pihak penawar. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, PANITIA dapat melakukan klarifikasi teknis sepanjang tidak mengubah substansi. Pada sistem dua tahap, PANITIA dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis. PANITIA dapat melakukan klarifikasi teknis antara lain:
- 1.) Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan teknis dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot kerja dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat pendukung yang profesional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;

- 2.) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi antara lain namun tidak terbatas pada :
 - a. Lingkup dan sarana;
 - b. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
 - c. Kualifikasi tenaga ahli;
 - d. Organisasi pelaksanaan;
 - e. Program alih pengetahuan;
 - f. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Jadwal penugasan personil;
 - h. Fasilitas penunjang.
 - 3.) PANITIA membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dilampiri persyaratan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan dan melaporkan kepada Pejabat Berwenang.
- e. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan tidak lulus.
 - f. Hasil evaluasi data administrasi dan teknis disampaikan kepada peserta. Data administrasi dan teknis yang tidak memenuhi syarat tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pada sistem dua sampul hanya dikembalikan sampul II yang berisi data harga penawaran yang belum dibuka oleh panitia.
- 3.) Evaluasi unsur harga:
- a. Pada sistem satu sampul dilakukan evaluasi harga penawaran bagi PESERTA yang memenuhi syarat administrasi dan teknis;
 - b. Pada sistem dua sampul, PESERTA yang data administrasi dan teknisnya memenuhi syarat, diundang lagi untuk mengikuti pembukaan sampul II yang berisikan harga penawaran. Pada berita acara pembukaan sampul II disertakan dokumen penawaran dengan semua lampirannya.
 - c. Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas, maka PANITIA/Fungsi Pengadaan hanya membuka sampul II peringkat teknik terbaik dan melakukan evaluasi harga terhadap penawaran dimaksud;
 - d. Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas dan harga, maka PANITIA membuka sampul II dari seluruh PESERTA yang lulus evaluasi teknis. Selanjutnya PANITIA menghitung langsung nilai kombinasi pada nilai penawaran teknis dan nilai penawaran harga;
 - e. Dalam hal menggunakan metode evaluasi harga, maka PANITIA membuka sampul II dari seluruh PESERTA yang lulus evaluasi teknis;
 - f. Pada prinsipnya evaluasi harga dilihat secara lumpsum, namun bilamana dianggap perlu evaluasi item demi item (itemized) dapat dilaksanakan sepanjang masing-masing item bersifat tidak saling tergantung dan tidak harus diserahkan pada saat yang bersamaan.

- g. Untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka harga penawaran yang diakui adalah sesuai ketentuan yang tercantum dalam poin 1.6.2.5 sampai dengan 1.6.2.8
- h. Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, atau apabila terjadi kesalahan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - (2) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lain, dan harga satuan pada saat surat penawaran tetap dibiarkan kosong.
- i. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Apabila koreksi aritmatik tersebut mengubah nilai total penawaran harga dan PESERTA pelelangan tidak menerima perubahan nilai penawaran dan atau perubahan urutan penawaran tersebut, maka penawarannya digugurkan.
- j. Ketentuan koreksi aritmatik pada butir h) dan i) tidak berlaku untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan perhitungan lumpsum.
- k. PESERTA tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawarannya, setelah penawarannya dibuka, kecuali apabila diminta oleh PANITIA untuk memberikan jawaban atas adanya kesalahan penjumlahan dan perkalian, atau karena adanya hasil klarifikasi yang merubah harga penawaran sebelumnya

1.9. Kriteria Penawaran Dianggap Sah dan Tidak Sah/Gugur

Penawaran dinyatakan **gugur** pada saat Pembukaan sampul penawaran apabila salah satu keadaan di bawah ini terpenuhi, yaitu :

- 1. Tidak memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan penyampaian dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan.
- 2. Surat Penawaran :
 - 1) Tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang tercantum dalam akte pendirian / perubahannya atau yang dikuasakan.
 - 2) Dalam hal konsorsium, apabila tidak ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian kerja sama (association agreement) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari perusahaan utama / lead firm).
 - 3) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan masa berlaku penawaran kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 4) Harga penawaran atau rinciannya dimasukkan dalam Sampul I (Khusus untuk pengadaan dengan metode Dua Sampul dan Dua Tahap).

- 5) Mencantumkan jangka waktu pelaksanaan dan/atau masa pemeliharaan dan/atau delivery time dan/atau masa garansi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
 - 6) Disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan.
 - 7) Disampaikan kepada atau melalui anggota PANITIA, Pejabat Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang.
 - 8) Tidak terdapat rincian spesifikasi teknis, kuantitas, HSE Plan (khusus untuk pengadaan jasa), harga satuan dan total harga penawaran.
3. Penawaran yang memasukkan persyaratan tambahan yang bertentangan dengan persyaratan / spesifikasi yang diminta dalam dokumen pengadaan.

Penawaran juga dinyatakan **gugur**, jika dikemudian hari ditemukan:

1. Adanya hubungan istimewa antar Penyedia Barang/Jasa, yang menyebabkan Pengadaan Barang/Jasa tidak kompetitif,
2. Adanya dokumen yang tidak benar, palsu atau dipalsukan,
3. Bahwa perusahaan atau pemilik perusahaan atau pengurus perusahaan terkena sanksi merah atau hitam,
4. Dugaan bahwa melampirkan dokumen yang dimiliki secara tidak sah dan/atau melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak lain.

1.10. Kriteria Pengadaan Dinyatakan Gagal

Pejabat Berwenang dapat menyatakan proses pengadaan barang/jasa gagal, apabila :

- 1.10.1 Tidak terdapat calon peserta yang mendaftar, termasuk setelah perpanjangan masa pendaftaran; atau
- 1.10.2 Penawaran yang masuk kurang dari 2 (dua) untuk metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung; atau
- 1.10.3 Peserta yang lulus Tahap 1 (Pertama) kurang dari 2 (dua) peserta untuk metode 2 (dua) Tahap atau;
- 1.10.4 Penawaran yang masuk tidak ada satu pun yang sah; atau
- 1.10.5 Setelah dilakukan negosiasi, harga yang ditawarkan masih tetap melebihi OE/HPS atau OE/HPS yang telah disesuaikan; atau
- 1.10.6 Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan atau prosedur yang berlaku; atau
- 1.10.7 Calon pemenang yang diusulkan tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; atau
- 1.10.8 Sanggahan dari peserta terhadap kesesuaian dengan prosedur pengadaan ternyata benar.

1.11. Proses Ulang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa

- 1.11.1. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat mengadakan satu kali proses ulang pengadaan barang/jasa. Jika proses pengadaan barang/jasa

dinyatakan gagal, maka dapat dilaksanakan proses pengadaan ulang dengan merevisi persyaratan yang masih dimungkinkan;

- 1.11.2. Proses ulang pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh peserta lama maupun yang baru;
- 1.11.3. Peserta lama adalah perusahaan yang telah mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada proses pengadaan barang/jasa yang dinyatakan gagal tersebut.
- 1.11.4. Peserta baru dapat berasal dari Kualifikasi yang sama atau satu tingkat di atasnya
- 1.11.5. Proses pemilihan langsung/penunjukan langsung akibat pelelangan ulang yang gagal dilaksanakan oleh Panitia/Fungsi Pengadaan. Sedangkan proses penunjukan langsung akibat pemilihan langsung ulang yang gagal dilaksanakan oleh Panitia/Fungsi Pengadaan.
- 1.11.6. Bilamana proses ulang pengadaan barang/jasa juga gagal, maka proses pengadaan dapat dilanjutkan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung sesuai kebutuhan.

1.12. Pengadaan Barang/Jasa Dinyatakan Batal

- 1.12.1. Pembatalan proses pengadaan barang/jasa sedapat mungkin dihindarkan. Pembatalan proses pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi :
 - a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa;
 - b. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
 - c. Akibat adanya penetapan pengadilan;
 - d. Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi tindak KKN;
 - e. Terjadi kondisi kahar.
- 1.12.2. Dalam hal terjadi pembatalan proses pengadaan barang/jasa yang diakibatkan oleh kondisi sebagaimana dalam butir 1.12.1.a. dan 1.12.1.b. di atas, maka Penyedia Barang/Jasa yang telah mengambil dokumen pengadaan dapat diberikan penggantian biaya yang nilainya sebesar biaya pengambilan dokumen pengadaan.
- 1.12.3. Pembatalan proses pengadaan barang/jasa ini ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

1.13. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak

- 1.13.1. Pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak dapat dilakukan setelah keputusan penunjukan pemenang dan hanya dilakukan dalam hal keadaan yang sangat mendesak dengan justifikasi kuat yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian Perusahaan.
- 1.13.2. Permintaan pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak harus segera disusul dengan penerbitan kontrak (selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo termin pembayaran pertama yang telah disepakati bersama).

1.14. Ketentuan Tentang Sanksi

1.14.1. Sanksi Administrasi

PT PGE akan melaksanakan penilaian terhadap kinerja Penyedia Barang/Jasa, meliputi itikad baik, kemampuan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang diberikan kepadanya.

Penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PGE.

Sanksi adalah suatu bentuk pembinaan yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, yang berlaku diseluruh lingkungan PT. PERTAMINA.

1.14.2. Sanksi Finansial

Diatur dalam KAK

1.14.3. Pengelompokan Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa, akan dikenakan sanksi sesuai SK DIREKSI PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY No.1221 Kpts-/PGE000/2014-S0 tanggal 1 Desember 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Pengelompokan Pemberian Penghargaan dan Sanksi

1. **HIJAU** adalah kelompok Penyedia Barang / Jasa dengan akumulasi dari poin positif sampai dengan poin -30 (minus tiga puluh). Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina.
2. **KUNING** adalah kelompok Penyedia Barang / Jasa dengan akumulasi dari poin -31 (minus tiga puluh satu) sampai dengan -60 (minus enam puluh). Kelompok ini tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Pertamina tetapi tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Pertamina.
3. **MERAH** adalah kelompok Penyedia Barang / Jasa dengan akumulasi poin dari -61 (minus enam puluh satu) sampai dengan poin -120 (minus seratus dua puluh). Kelompok Penyedia Barang / Jasa ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa selanjutnya selama 1 (satu) tahun sejak sanksi dimasukkan ke dalam sistem (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan/atau pengurusnya).
4. **HITAM** adalah kelompok Penyedia Barang / Jasa dengan akumulasi sama atau lebih dari poin -121 (minus seratus dua puluh satu). Kelompok Penyedia Barang / Jasa ini tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai Penyedia Barang / Jasa Pertamina dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya untuk selamanya (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan/atau pengurusnya).

II. Jenis Penghargaan / Pelanggaran

a. TABEL PENGHARGAAN/PRESTASI

NO.	JENIS PRESTASI	POIN (+)	CARA PENGISIAN	YANG MELAKUKAN PENGISIAN
1.	Mendaftar dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dan dinyatakan lulus prakualifikasi.	1	Manual/ Otomatis	Fungsi Pengadaan/ e-Procurement
2.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi.	1	Manual/ Otomatis	Fungsi Pengadaan/ e-Procurement
3.	Mengajukan penawaran secara lengkap (termasuk HSE Plan untuk pekerjaan jasa konstruksi, jika disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan) dan dinyatakan lulus evaluasi teknis.	1	Manual/ Otomatis	Fungsi Pengadaan/ e-Procurement
4.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi harga.	1	Manual/ Otomatis	Fungsi Pengadaan/ e-Procurement
5.	Ditunjuk sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dan menandatangani Kontrak/Perjanjian.	5	Otomatis (PO/Kontrak)	Sistem MySAP
6.	Spesifikasi dan delivery time barang/jasa sesuai yang dipersyaratkan per Goods Receipt (GR) / "finished" Service Acceptance (SA).	5	Semi Otomatis (SA/GR)	Fungsi Penerimaan/ Fungsi Pengguna
7.	Implementasi <i>Contractor Safety Management System</i> (CSMS) terdiri dari: a. Kontraktor memasukkan program HSE dalam waktu pelaksanaan dan mengimplementasikannya. b. Membuat dan melaksanakan <i>Job Safety Analysis</i> (JSA) sebelum memulai pekerjaan. c. Kontraktor melaksanakan mitigasi / rekomendasi JSA terhadap bahaya yang mungkin muncul saat pelaksanaan pekerjaan. d. Kontraktor menerapkan prosedur izin kerja yang aman, termasuk melaksanakan rekomendasinya. e. Kontraktor melakukan audit / inspeksi HSE (melibatkan pimpinan tertinggi kontraktor & pengawas kontraktor) selama pekerjaan dilaksanakan. f. Kontraktor menindaklanjuti semua temuan aspek HSE selama pekerjaan dilaksanakan. g. Kontraktor membuat laporan insiden / <i>accident</i> , melakukan investigasi dan menindaklanjuti rekomendasi investigasi. h. Kontraktor mengkomunikasikan bahaya dan mitigasi pekerjaan, mempromosikan aspek HSE terhadap seluruh pekerja melalui : <i>training / sosialisasi / induction / safety briefing / safety sign / HSE meeting</i> , mengkomunikasikan MSDS (<i>Material Safety Data Sheet</i>). i. Menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan <i>first aid</i> (P3K) kepada seluruh pekerja yang membutuhkan saat pelaksanaan pekerjaan. j. Melakukan pembinaan aspek HSE terhadap <i>Subcontractor</i> -nya (bila ada). k. Melakukan pengelolaan material / peralatan / perlengkapan kerja secara aman. l. Pekerja kontraktor pernah mengikuti sosialisasi <i>emergency procedure</i> Pertamina dan melaksanakannya (bila terjadi kondisi darurat). Berdasarkan hasil <i>final evaluation</i> CSMS , apabila implementasi CSMS $\geq$ 90%	10	Semi Otomatis (SA)	Fungsi Pengguna

Catatan : Untuk No.1,2,3 dan 4 tidak berlaku pada proses Penunjukan Langsung.

b. TABEL SANKSI/PELANGGARAN

NO.	JENIS PELANGGARAN / KEJADIAN	POIN (-)	CARA PENGISIAN	YANG MELAKUKAN PENGISIAN
1.	Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tetapi tidak mengajukan penawaran dengan memberikan keterangan tertulis (<i>no quote</i>), atau terlambat	-5	a) Manual : Untuk proses pengadaan <i>offline/ manual</i> .	a) Fungsi Pengadaan

	memasukkan dokumen penawaran.		b) Otomatis : Untuk proses pengadaan yang menggunakan aplikasi Pertamina e-Procurement	b) Aplikasi Pertamina e-Procurement
2.	Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tetapi tidak mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis (<i>no response</i>).	-10	a) Manual : Untuk proses pengadaan <i>offline/</i> manual. b) Otomatis : Untuk proses pengadaan yang menggunakan aplikasi Pertamina e-Procurement	a) Fungsi Pengadaan b) Aplikasi Pertamina e-Procurement
3.	Tidak hadir / tidak memberikan tanggapan secara tertulis pada waktu klarifikasi administrasi dan teknis tanpa penjelasan.	-10	Manual	Fungsi Pengadaan
4.	Terlambat menghadiri proses negosiasi (<i>manual</i> dan <i>bidding room e-auction</i>) dan/atau terlambat menyampaikan dokumen penegasan rincian penawaran setelah negosiasi sesuai jadwal yang disepakati, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.	-10	Manual	Fungsi Pengadaan
5.	Terlambat menandatangani Kontrak / Perjanjian yang isinya telah disepakati bersama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis tanpa alasan yang dapat diterima.	-15	Manual	Fungsi Pengadaan
6.	Terlambat menyelesaikan pekerjaan / menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan, namun belum mencapai denda maksimum.	-15	Semi Otomatis (SA/GR)	Fungsi Pengguna / Fungsi Penerima
7.	Terlambat menyelesaikan pekerjaan / menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan hingga mencapai denda maksimum.	-30	Semi Otomatis (SA/GR)	Fungsi Pengguna / Fungsi Penerima
8.	Melaksanakan pengiriman barang/jasa yang <i>performance</i> -nya tidak sesuai, namun masih bisa diterima dalam kondisi yang ditolerir dalam Kontrak/Perjanjian.	-30	Semi Otomatis (SA/GR)	Fungsi Pengguna / Fungsi Penerima
9.	Tidak menyelesaikan pekerjaan/memasok barang seluruhnya, sesuai dengan Surat Perjanjian/Surat Pesanan. Tidak dibuat SA / GR.	- 60	Manual	Fungsi Pengguna
9.	Tidak bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan / perpanjangan jaminan pelaksanaan (untuk pekerjaan yang mewajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan).	-30	Manual	Fungsi Pengadaan
10	Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum ditunjuk Sebagai Pemenang.	- 30	Manual	Fungsi Pengadaan
11	Berdasarkan hasil <i>final evaluation</i> CSMS, tidak memenuhi syarat dalam penerapan aspek HSE selama melakukan pekerjaan, dengan penilaian evaluasi akhir kinerja HSE Kontraktor < 90% (lebih kecil dari 90%) dari standar (mengacu pada Jenis Prestasi butir 7).	-45	Semi Otomatis (SA)	Fungsi Pengguna
12	Terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya insiden pencemaran lingkungan / kebakaran / kecelakaan	-60	Semi Otomatis (SA)	Fungsi Pengguna

	kerja yang bukan <i>fatality</i> (dirawat ≤ 2 x24 jam).			
--	---	--	--	--

c. Jenis Pelanggaran yang Langsung Mengelompokkan Penyedia Barang/Jasa ke dalam Kelompok Merah atau Kelompok Hitam

No.	JENIS PELANGGARAN / KEJADIAN	KELOMPOK	CARA PENGISIAN	YANG MELAKUKAN PENGISIAN
1.	Sedang berada dalam sengketa/perselisihan dengan Pertamina di Pengadilan / Badan Penyelesaian Sengketa Lain (Arbitrase / Mediasi).	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
2.	Pengurus/Pemilik Modal/Pemegang Saham ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya di Pertamina.	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
3.	Tidak Sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai kontrak dan menurut penilaian perusahaan dampak yang ditimbulkan berakibat fatal bagi operasi	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
4.	Terbukti dengan caranya sendiri berusaha untuk memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan kepada perusahaan	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
5.	Menolak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan setelah ditunjuk sebagai pemenang/pelaksana, tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan.	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
6.	Mengajukan sanggahan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
7.	Tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak melunasi denda yang dikenakan sampai batas waktu yang ditentukan.	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
8.	Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Merah	Manual	Fungsi Pengadaan
9.	Terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya <i>fatality</i> (meninggal dunia) / kebakaran yang berakibat kerugian ≥ US\$ 1 juta / pencemaran lingkungan melebihi 15 Bbl atau kerugian lain ≥ US\$ 1 juta saat pelaksanaan pekerjaan (baik yang berada dalam tanggung jawabnya langsung maupun yang di <i>subcontract</i> -kan).	Hitam	Manual	Fungsi Pengguna
10.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, secara nyata melakukan kolusi, korupsi, suap dan gratifikasi dalam bentuk dan cara apapun kepada pekerja / pejabat / keluarga / yang terkait dengan pekerjaan di Pertamina.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan
11.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, secara nyata melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan
12.	Mempekerjakan pekerja Pertamina, kecuali terdapat pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan
13.	Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan
14.	Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dan/atau memalsukan / mengubah dokumen dan/atau memanipulasi data.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan

15.	Pengurus/Pemilik Modal yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap/inkracht yang berkaitan dengan Penyedia Barang/Jasa dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang merugikan Pertamina.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan
16.	Dinyatakan bangkrut/pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat Kasasi.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan
17.	Kontrak/Perjanjian diputus secara sepihak oleh Pertamina karena wanprestasi dari penyedia barang/jasa.	Hitam	Manual	Fungsi Pengadaan
18.	Memasok barang/melaksanakan pekerjaan fiktif.	Hitam	Manual	Fungsi Pengguna
19.	Gagal menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai kontrak yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE	Hitam	Manual	Fungsi Pengguna
20.	Memasok barang palsu, yang dibuktikan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, pabrik atau pihak yang ditunjuk oleh pabrik	Hitam	Manual	Fungsi Pengguna

III. Sistem Perhitungan Point Sanksi

1. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi yang berlaku berdasarkan ketentuan ini adalah berdasarkan sistem Poin Penghargaan dan Poin Pelanggaran yang dikumpulkan oleh Penyedia Barang/Jasa selama proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PERTAMINA.
2. Setiap Penyedia barang/jasa ketika mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Pertamina akan mendapatkan jumlah point 0 (nol).
3. Penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina apabila melakukan salah satu jenis prestasi atau pelanggaran yang disebutkan pada pasal II dan pasal III diatas, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan akan mendapatkan Poin Penghargaan atau Point Pelanggaran sebesar jenis prestasi atau pelanggaran yang dilakukan.
4. Point Sanksi atas pelanggaran bersifat kumulatif dan berlaku 1 (satu) tahun sejak pelanggaran tersebut terjadi. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut terjadi pelanggaran lain namun akumulasi point sanksi yang diberikan belum memenuhi syarat untuk diberikan Surat Sanksi, maka Point Sanksi yang pertama akan dihapus pada saat berakhirnya periode 1 (satu) tahun tersebut dan atas pelanggaran yang kedua menjadi Point Sanksi pertama dan berlaku satu tahun sejak pelanggaran tersebut terjadi, dan demikian seterusnya.

2. SYARAT ADMINISTRASI SURAT PERJANJIAN / SURAT PESANAN

Definisi-definisi:

- PIHAK PERTAMA : PT. Pertamina Geothermal Energy
- PIHAK KEDUA : Penyedia Barang/Jasa

2.1. Jangka Waktu Perjanjian/Delivery Time

Diatur dalam KAK

2.2. Cara Pembayaran

Diatur dalam KAK

2.3. Denda

Diatur dalam KAK

2.4. Jaminan

- 2.4.1. Pemenang Pengadaan yang telah ditunjuk diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PT PGE yang dikeluarkan oleh Bank Umum.
- 2.4.2. Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan adalah mencakup masa berlakunya jangka waktu pelaksanaan ditambah dengan 60 hari kalender atau jangka waktu yang disepakati dan tertuang di dalam kontrak. dan wajib diperpanjang dan diperbarui jika terjadi perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian. Apabila terdapat masa pemeliharaan, maka selama masa pemeliharaan dijamin dengan jaminan pemeliharaan / retensi yang telah disepakati dalam kontrak, kecuali untuk kontrak EPCC harus dijamin dengan jaminan pemeliharaan dan retensi.
- 2.4.3. Jaminan Pelaksanaan ini dapat dicairkan oleh PT PGE untuk seluruh nilai yang tercantum didalamnya, jika:
 - 2.4.3.1. Kontraktor mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perintah Mendahului Kontrak atau Surat Perjanjian (SP).
 - 2.4.3.2. Terjadinya pemutusan perjanjian.
- 2.4.4. Mata uang jaminan pelaksanaan harus sama dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- 2.4.5. Untuk kontrak yang berjangka waktu lebih dari satu tahun (*multi years*) jaminan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan nilai pekerjaan per tahun maupun jangka waktu proporsional per pekerjaan (dapat diperbarui setiap tahun). Perhitungan/ pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut, serta kegunaan bagi Perusahaan.
- 2.4.6. Untuk Kontrak *call off order* nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) terhadap perkiraan pemakaian per tahun yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 2.4.7. Untuk kontrak yang berjangka waktu kurang dari satu tahun (*short terms*) dengan sistem penyerahan pekerjaan bertahap, jaminan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan nilai maupun jangka waktu sisa pekerjaan (dapat diperbarui setiap 4 bulan). Perhitungan/ pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut, serta kegunaan bagi Perusahaan;

2.4.8. Untuk Addendum kontrak, nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase yang disesuaikan dengan kajian risiko pelaksanaan pekerjaan. Jangka waktu jaminan pelaksanaan harus diperpanjang apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan aslinya harus diserahkan ke Fungsi Pengadaan.

2.4.9. Nama Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang harus tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan.

2.4.10. Surat jaminan pelaksanaan mencantumkan nilai jaminan dalam angka dan huruf.

Pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan dapat dicairkan segera sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan;

2.4.11. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Kontraktor setelah jangka waktu Kontrak dinyatakan selesai dan diterima oleh PT PGE.

2.4.12. Untuk kriteria dan tata cara evaluasi diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), apabila tidak diatur maka evaluasi Teknis menggunakan sistem Gugur dan evaluasi harga dilihat secara lumpsum.

2.4.13. Bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% OE/HPS), besarnya jaminan pelaksanaan dapat dinaikkan menjadi maksimal 20% dari nilai OE/HPS.

2.4.14. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk pengadaan barang/jasa yang prosesnya bersifat khusus antara lain :

2.4.14.1. Pembelian minyak mentah;

2.4.14.2. Produk olahan minyak dan gas;

2.4.14.3. Jasa keuangan dan asuransi, antara lain:

a. Kegiatan *financing*.

b. Pengelolaan keuangan/perbankan.

c. Asuransi yang meliputi risiko atas aset dan kepentingan Perusahaan, selain asuransi kesehatan maupun asuransi lain yang meliputi risiko pada pekerja Perusahaan.

2.4.14.4. *Resale commodities*, antara lain produk pelumas;

2.4.14.5. Konsultan hukum dan auditor, jasa notaris, jasa perijinan konsultan komunikasi, konsultan Clean Development Mechanism;

2.4.14.6. Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan bisnis perkapalan;

2.4.14.7. Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan bahan peledak;

2.4.14.8. Pembebasan lahan atau tanah;

2.4.14.9. Layanan kesehatan;

- 2.4.14.10. Jasa Publikasi;
- 2.4.14.11. Penyewaan fasilitas perumahan, perkantoran dan pergudangan;
- 2.4.14.12. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina dan Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
- 2.4.14.13. Pengadaan Barang/Jasa dengan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Badan Pemerintah Sejenisnya.

3. SYARAT TEKNIS

Diatur dalam KAK

4. SANGGAHAN

- 4.1. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka pada saat pengumuman pemenang, PESERTA yang kalah berhak untuk mengajukan sanggahan namun terbatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan :
 - 1. Kesesuaian pelaksanaan Pengadaan dengan prosedur atau tata cara Pengadaan, termasuk yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - 2. Adanya praktek atau unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di antara PESERTA atau dengan anggota PANITIA dan/atau dengan pejabat yang lain.
- 4.2. Sanggahan dapat diterima apabila :
 - 1. Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diumumkan pemenang. Batasan waktu pengajuan sanggahan tersebut dapat dipercepat sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* dan disampaikan kepada seluruh PESERTA.
 - 2. Disertai dengan surat jaminan sanggahan dari Bank umum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai penawaran ;
 - 3. Disertai bukti otentik yang mendukung.
- 4.3. Keputusan atas sanggahan tersebut harus disampaikan oleh PANITIA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan dan keputusan tersebut bersifat final serta proses pengadaan dapat dilanjutkan.
- 4.4. Proses Pengadaan dapat dilanjutkan setelah sanggahan dinyatakan tidak benar tanpa menunggu reaksi terhadap tanggapan.
- 4.5. Apabila sanggahan terhadap benar, maka keputusan yang ada akan dianulir dan jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah.
- 4.6. Apabila ternyata sanggahan tidak benar, maka jaminan sanggahan dicairkan dan PESERTA tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang

berlaku (sesuai SK. Direksi No. Kpts-.1221/PGE000/2014-S0 tanggal 1 Desember 2014 tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa).

5. NEGOSIASI

5.1. Negosiasi Penawaran Harga

Negosiasi dilakukan apabila :

- a. Seluruh penawaran diatas OE/HPS, negosiasi dilakukan kepada 3 (tiga) penawar terbaik secara tertulis bersama dan bertahap* atau kurang jika peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) berdasarkan metode evaluasi yang digunakan.
- b. Penawaran sama atau dibawah OE/HPS, dapat dilakukan negosiasi kepada 1 (satu) penawar terbaik.
- c. Negosiasi harga dapat dilakukan dalam beberapa kali putaran (*best effort*), dapat dilakukan secara manual atau secara *e-ReverseAuction* yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan dan melaporkannya kepada Pejabat Berwenang
- d. Khusus untuk metode evaluasi kualitas, negosiasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang mempunyai nilai kualitas terbaik/tertinggi.
- e. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran terendah dengan harga yang sama (*equal low bids*) dimana kondisinya sama atau sudah dibawah OE/HPS yang telah disesuaikan, maka dilakukan negosiasi ulang kepada peserta yang memberikan penawaran yang sama sampai didapatkan 1 (satu) harga penawaran terendah.
- f. Apabila dari hasil evaluasi penawaran telah terdapat harga penawaran yang sama atau kurang dari OE/HPS maka negosiasi tidak wajib dilakukan. Tetapi jika terdapat harga penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% OE/HPS) maka diperlukan klarifikasi kewajaran terhadap harga yang ditawarkan. Apabila:
 - 1) Hasil klarifikasi dinyatakan wajar, maka diproses lanjut dengan ketentuan dalam pelaksanaan nilai jaminannya dinaikkan menjadi 5% atau maksimum sebesar 20% x OE/HPS.
 - 2) Jumlah peserta yang mengajukan harga penawaran dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% OE/HPS) berjumlah lebih banyak atau sama dengan 50% peserta, maka OE/HPS dievaluasi
 - 3) Hasil klarifikasi dinyatakan tidak wajar, maka harga penawaran tersebut dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan penawaran dinyatakan gugur.
 - 4) Terhadap penawaran Penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan dilakukan Addendum penyesuaian harga, dan apabila terjadi sanksi /denda maksimal maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi hitam (*black list*)

Sebelum negosiasi dilakukan, kepada Penyedia Barang / Jasa diberitahukan tempat dan waktu pelaksanaan negosiasi, dalam pelaksanaan dibuatkan berita acara.

5.2. Metode Negosiasi

- a. Negosiasi dilakukan secara tertulis dan/atau tatap muka kepada PESERTA yang telah memenuhi syarat negosiasi.
- b. Dalam hal harga penawaran sebagai hasil negosiasi masih lebih tinggi dibandingkan HPS/OE/EE, dilakukan analisis atas HPS/OE/EE. Selanjutnya jika HPS/OE/EE dinilai tidak mencerminkan harga yang wajar, dapat dilakukan koreksi/penyesuaian.
- c. Apabila tidak ada satupun harga hasil negosiasi yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE/EE atau HPS/OE/EE yang telah dikoreksi, maka negosiasi dinyatakan gagal.
- d. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengubah spesifikasi teknis yang telah disepakati pada tahap evaluasi teknis.
- e. Apabila telah diperoleh kesepakatan harga, penyedia barang / jasa diwajibkan untuk memberikan pernyataan persetujuan jumlah harga berikut rinciannya sesuai hasil negosiasi, ditandatangani pimpinan perusahaan atau yang berwenang/dikuasakan di atas materai dengan nilai yang cukup.

6. PROSES PENGADAAN

6.1. Pemahaman Atas Isi Dokumen Pengadaan

PESERTA Pengadaan harus melakukan dan dianggap telah mempelajari Dokumen Pengadaan dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengerti atas semua persyaratan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan biayanya.

- 6.1.1. Para PESERTA Pengadaan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen, dan harus segera meminta kepada PT PGE jika terdapat halaman-halaman dan atau gambar-gambar yang hilang.
- 6.1.2. Apabila PESERTA Pengadaan ragu menginterpretasikan arti dari setiap bagian dokumen pengadaan ini, dapat mengajukan pertanyaan dan atau usulan perubahan/tambahan atas ketentuan Dokumen Pengadaan secara tertulis kepada PANITIA sehubungan dengan interpretasi tersebut.
- 6.1.3. Adalah menjadi tanggungjawab setiap PESERTA Pengadaan untuk memberitahu PANITIA adanya syarat-syarat yang bertentangan, informasi yang tidak cukup atau data yang memerlukan penjelasan. Setiap interpretasi atas dokumen pengadaan akan dibuatkan berita acara tambahan dan akan diberikan kepada semua PESERTA Pengadaan.
- 6.1.4. PESERTA Pengadaan dapat mengajukan pertanyaan dan usulan perubahan / tambahan seperti tersebut di atas paling lambat pada saat pelaksanaan acara Rapat Pejelasan Administrasi dan Teknis (Aanwijzing).

6.2. Perjanjian

6.2.1. Perusahaan pemenang Pengadaan akan dibuat Surat Perjanjian (SP), sesuai dengan lingkup kerja yang tertuang dalam KAK.

6.2.2. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan diwajibkan untuk menandatangani Surat Perjanjian dengan PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

6.3. Penyelesaian Perselisihan

Apabila didalam pelaksanaan PERJANJIAN timbul perselisihan, pada dasarnya akan diselesaikan oleh Kedua Belah Pihak dengan cara musyawarah. Jika dengan cara musyawarah perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Indonesia.

6.4. Ketentuan Mengenai Pengadaan

6.4.1. Petunjuk Umum

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

6.4.1.1. PESERTA Pengadaan harus yakin bahwa semua Dokumen, Surat Penawaran serta lampiran-lampirannya telah diisi dengan baik dan benar.

6.4.1.2. Semua PESERTA Pengadaan harus mengajukan penawaran mencakup seluruh lingkup pekerjaan seperti ketentuan dalam dokumen pengadaan ini dan dianggap bahwa PESERTA Pengadaan telah mengerti dan memahami atas pekerjaan dimaksud.

6.4.1.3. Penawaran yang dibuat dan diajukan tidak sesuai dengan ketentuan ini dianggap bahwa PESERTA Pengadaan tidak dapat memenuhi semua ketentuan Pengadaan dan persyaratan surat perjanjian, serta penawaran yang demikian dianggap tidak memenuhi ketentuan Pengadaan dan dapat dinyatakan diskualifikasi.

6.4.1.4. PESERTA Pengadaan harus memahami dan mengerti semua aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan atau biayanya seperti kondisi dan lokasi pekerjaan, pengadaan tenaga kerja, material, peralatan, jenis fasilitas yang diperlukan, semua prosedur yang diperlukan termasuk aspek K3LL (HSE) agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tidak terputus, peraturan-peraturan daerah setempat termasuk Undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan semua hal yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi biaya dan waktu penyelesaian pekerjaan. PESERTA Pengadaan harus mengerti dan menyetujui bahwa aspek tersebut sudah diteliti dan diperhitungkan dalam pembuatan setiap penawaran yang diajukan.

6.4.1.5. PT PGE tidak akan melayani tuntutan tambahan perpanjangan waktu dan/atau kenaikan harga berdasarkan asumsi yang dibuat oleh PESERTA Pengadaan, dan/atau tuntutan akibat salah penafsiran terhadap dokumen pengadaan.

6.4.1.6. Dokumen Penawaran yang telah diserahkan kepada PT PGE menjadi milik PT PGE dan tidak dikembalikan kepada Penawar

- 6.4.1.7. Sejak selesainya rapat pembukaan dokumen penawaran sampai dengan selesainya evaluasi, PESERTA Pengadaan tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan PANITIA, kecuali apabila PESERTA Pengadaan diperlukan untuk klarifikasi / negosiasi.
- 6.4.1.8. Penyusunan Dokumen Penawaran dilakukan oleh dan atas biaya PESERTA Pengadaan.
- 6.4.1.9. Surat Penawaran menggunakan bahasa Indonesia, kecuali untuk kata-kata atau ungkapan yang belum bisa diungkapkan secara tepat dalam bahasa Indonesia (misalnya : data teknis dan/atau istilah teknis).
- 6.4.1.10. PESERTA Pengadaan harus mengadakan dan dianggap telah mengadakan pemeriksaan yang seksama atas diberlakukannya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan ini.

6.4.2. Penjelasan Administrasi dan Teknis (Aanwijzing)

Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dan jelas mengenai ketentuan Pengadaan dan berbagai keadaan yang akan ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan, maka akan diadakan acara rapat Penjelasan Administrasi dan Teknis (Aanwijzing), yang **wajib dihadiri oleh semua calon PESERTA**, pada :

Hari/tanggal : Senin / 15 Februari 2016
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Pertamina Geothermal Energy
Menara Cakrawala Lt. 8
Jl. M.H. Thamrin no. 9
Jakarta Pusat – 10340

Petugas yang mewakili perusahaan untuk mengikuti Pre Bid Meeting apabila bukan Direktur Perusahaan yang bersangkutan, wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan yang tercantum dalam Akte Perusahaan/Perubahan Perusahaan.

- 6.4.2.1. Wakil PESERTA Pengadaan yang hadir pada saat Aanwijzing dan pembukaan penawaran adalah Pimpinan Perusahaan yang berwenang atau wakil yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut diatas dengan membawa surat kuasa bermeterai cukup (Rp 6.000,00) yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang berwenang.
- 6.4.2.2. PESERTA Pengadaan supaya mengikuti Acara Rapat Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing). PESERTA Pengadaan yang tidak mengikuti acara dimaksud dianggap mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam proses Pengadaan pekerjaan ini.
- 6.4.2.3. PESERTA Pengadaan harus mengetahui dan tunduk kepada Hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, termasuk semua Undang-Undang, peraturan-peraturan Pemerintah Pusat / Daerah setempat serta semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di

PT PGE khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

- 6.4.2.4. Semua kebutuhan transportasi, akomodasi sehubungan dengan acara Aanwijzing dan peninjauan lapangan (bila ada) ditanggung oleh masing-masing PESERTA Pengadaan.
- 6.4.2.5. PANITIA akan menerbitkan Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh PANITIA dan wakil PESERTA pelengen yang hadir. Copy Berita Acara ini akan diberikan kepada para PESERTA Pengadaan dan/atau dapat diambil di Sekretariat PANITIA. Berita Acara ini merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 6.4.2.6. Jika terjadi perubahan terhadap isi Dokumen Pengadaan, PANITIA akan menerbitkan Addendum Dokumen Pengadaan yang merupakan satu kesatuan / bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan dan akan disampaikan kepada seluruh PESERTA Pengadaan sebelum tahap pemasukan Dokumen Penawaran.

6.4.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 6.4.3.1. Pada waktu yang telah ditentukan, Panitia Pelelangan dalam suatu rapat, menyatakan bahwa saat penyampaian dokumen penawaran telah ditutup.
- 6.4.3.2. Setelah saat penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima dokumen penawaran, surat keterangan dan sebagainya dari para peserta. Perubahan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima, kecuali untuk memenuhi tandatangan, pembubuhan atau penambahan kekurangan materai, dengan ketentuan pemenuhan tandatangan dan tanggal harus diatas materai yang dibubuhkan atau ditambahkan dan ditandatangani oleh Direksi yang namanya tercantum di dalam akte perusahaan. Kekurangan ini harus dipenuhi pada saat pembukaan Pelelangan.
- 6.4.3.3. Apabila tidak terdapat wakil peserta Pengadaan yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran ditunda sekurang-kurangnya 2 (dua) jam atau sesuai ketetapan Panitia. Apabila sampai waktu yang ditentukan peserta Pengadaan tetap tidak ada yang hadir, maka acara pembukaan penawaran tetap dilaksanakan.
- 6.4.3.4. Apabila jumlah penawaran yang masuk kurang dari 2 (dua), maka Pengadaan dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Ulang.
- 6.4.3.5. Khusus untuk pembukaan dokumen penawaran yang dilanjutkan dengan negosiasi *e-auction* maka harga penawaran tidak disampaikan / diketahui oleh setiap peserta.
- 6.4.3.6. Peserta Pelelangan yang tidak menghadiri acara Pembukaan Dokumen Penawaran tersebut dianggap telah menerima hasil Pembukaan Dokumen Penawaran dan Berita Acara Pembukaan Penawaran.

6.4.4. Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

PANITIA menetapkan satu calon pemenang yang penawarannya paling menguntungkan dalam arti :

- 6.4.4.1. Penawaran secara administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi yang memenuhi persyaratan dalam dokumen Pengadaan dan dapat dipertanggung jawabkan; dan;
- 6.4.4.2. Penawaran tersebut adalah yang terbaik diantara penawaran-penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas.

6.4.5. Keputusan Penetapan Pemenang Pengadaan

Berdasarkan usulan PANITIA, Pejabat Berwenang sesuai pelimpahan otorisasi yang berlaku segera menetapkan pemenang Pengadaan.

6.4.6. Pengumuman Pemenang Pengadaan

PANITIA mengumumkan keputusan Pejabat Berwenang tentang Penetapan Pemenang Pengadaan kepada para PESERTA melalui website dan/atau papan pengumuman resmi perusahaan dan/atau fax.

6.4.7. Penunjukan Pemenang Pengadaan

- 6.4.7.1. Pejabat Berwenang hanya dapat melakukan penunjukan pemenang setelah ternyata tidak ada sanggahan atau sanggahan tidak benar berdasarkan surat jawaban sanggahan atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah atau sanggahan tidak disampaikan kepada pejabat berwenang seperti tercantum dalam dokumen pengadaan.
- 6.4.7.2. PESERTA yang ditunjuk sebagai Pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri maka dikenakan sanksi sesuai aturan Perusahaan yang berlaku.
- 6.4.7.3. Dalam hal pemenang Pengadaan yang ditunjuk mengundurkan diri atau karena sesuatu hal tidak dapat ditunjuk, maka penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada urutan berikutnya dengan ketentuan:
 - 1. Dilakukan upaya negosiasi ;
 - 2. Penetapan Pemenang berdasarkan urutan berikutnya tersebut harus mendapat persetujuan/penetapan dari Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang Pengadaan.
 - 3. Masa penawaran calon pemenang urutan berikutnya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
 - 4. Apabila pemenang Pengadaan urutan berikutnya telah ditetapkan sesuai dengan harga penawarannya atau hasil negosiasi lanjutannya namun kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

6.4.8. Ketentuan Bagi Pemenang Pengadaan

- 6.5.1 Pemenang Pengadaan yang telah ditunjuk diwajibkan untuk menandatangani Surat Perjanjian dengan PT. PGE.
- 6.5.2 Semua pajak, bea masuk, bea meterai dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Jasa, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban dan tanggungjawab PT PGE.
- 6.5.3 Penyedia Barang/Jasa harus membayar semua biaya Asuransi yang diperlukan dalam pekerjaan ini dan akan membebaskan PT PGE dari segala kerugian atau tuntutan dari Pihak Ketiga yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa.
- 6.5.4 Surat penunjukan pemenang, keputusan penetapan pemenang Pengadaan, berita acara pembukaan dokumen penawaran, dan berita acara pemberian penjelasan serta dokumen pengadaan lainnya merupakan dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak yang akan dibuat

Demikian Dokumen Pengadaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Jakarta, 9 Februari 2016
Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina Geothermal Energy
Ketua Panitia



Kustrinarto